

1500252-35.2019.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2290955/2019 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 7820056 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500252-35.2019.8.26.0592 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500252-35.2019.8.26.0592

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2290955/2019 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 7820056 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 3063/19/229 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2290955 - 01º D.P. TUPÃ, 3063/19/229 - 01º D.P. TUPÃ, 2290955

- 01º D.P. TUPÃ, 3063/19/229 - 01º D.P. TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR DOS SANTOS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de JOÃO VÍTOR DOS SANTOS DA SILVA como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 05 de outubro de 2019, por volta das 14h14min, na residência localizada na Rua Paraná, nº 195, cidade e Comarca de Tupã, vendeu ao usuário Helton Dias Carvalho 10 (dez) porções de cocaína, com peso líquido de 0,78 gramas, bem como tinha em depósito, para posterior entrega a consumo de terceiros, 07 (sete) porções de cocaína, com peso líquido de 0,58 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal

e regulamentar.

Apresentada resposta à acusação (fls. 190/191).

A denúncia foi recebida em 16/08/2020 e, ante ausência de causas para absolvição sumária, determinado o prosseguimento do processo (fls. 203/206).

Realizada audiência de instrução com a oitiva de duas testemunhas da acusação e o interrogatório do réu.

O Ministério Público apresentou memoriais orais requerendo julgamento procedente da denúncia. Na dosimetria, pontuou ser o réu primário, não havendo circunstâncias judiciais negativas ou agravantes em seu desfavor. Argumentou a possibilidade de aplicação do art. 33, §4º da Lei de Drogas, com a adoção do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa apresentou memoriais orais requerendo a absolvição em razão da ausência de provas de autoria. Requereu a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas. Em caso de condenação, postulou a aplicação do art. 33, §4º da Lei de Drogas, com adoção do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva ficou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante (fl. 1), Termo de Depoimento (fls. 2/4), Termo de Interrogatório (fls. 5), Boletim de Ocorrência (fls. 7/9), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 10/11), Relatório Final (fls. 137/139), Laudo Pericial (fls. 145/147), bem como nas demais provas produzidas em juízo.

A autoria pode ser seguramente atribuída ao acusado.

Os policiais militares Rodrigo Marcelo Morcillo e Jose Antonio Mariotti de Souza relataram, em síntese, que estavam em patrulhamento e realizaram abordagem a Helton, usuário de drogas. Ele estava com algumas porções de droga em sua posse e afirmou que adquiriu do acusado, indicando a residência dele como local de venda. Já possuíam informação prévia de que a residência era ponto de tráfico. Solicitaram a uma moradora, de nome Gabriela, o ingresso no imóvel, sendo autorizado. Em contato com o acusado, ele indicou os locais na casa onde estavam guardados entorpecentes, com embalagens iguais àquelas apreendidas com Helton. O réu admitiu que as drogas na residência eram suas. Não souberam precisar ser algum valor monetário foi apreendido.

Por sua vez, o réu João Vitor dos Santos da Silva afirmou que tinha comprado recentemente os entorpecentes localizados em sua residência. A compra foi realizada em local próximo a sua casa e que as drogas eram para uso pessoal. Informou que o dinheiro encontrado na residência era de sua remuneração como servente.

Os depoimentos prestados na fase judicial estão em consonância com as demais evidências colhidas dos autos e demonstram com segurança que o réu praticou o delito que lhe é atribuído.

Conforme apurado, os policiais militares estavam em patrulhamento quando se depararam com Helton, usuário de entorpecentes. Com ele, foram localizadas 10 porções de crack e, indagado, indicou o local onde comprou as drogas. Com descrição

da residência e do vendedor, se dirigiram à casa do acusado, compatíveis características compatíveis. A residência já era conhecida como possível local de tráfico de drogas. O ingresso no local foi autorizado pela moradora e o denunciado apontou onde estavam guardadas outras 7 porções de entorpecentes, em embalagem igual àquelas encontrada com Helton.

Em que pese a alegação defensiva de que os entorpecentes eram apenas para uso pessoal, a prova dos autos demonstra que as drogas estavam em embalagens idênticas às encontradas com o usuário Helton, o qual afirmou aos militares que adquiriu as drogas na residência do acusado, não restando dúvidas do envolvimento do acusado com o tráfico.

O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de o réu praticou a(s) conduta(s) delitiva(s) descrita(s) na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. Não possui maus antecedentes (fls. 237/239). Inexistem elementos desabonadores da personalidade do réu e de sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em delitos desta natureza. O comportamento da vítima não pode ser aferido nesse tipo de delito.

No tocante aos vetores do art. 42 da Lei 11.343/06, a quantidade não é expressiva a ensejar maior reprimenda. Contudo, a natureza dos entorpecentes, em razão do encontro da substância "crack", deve ser desvalorada, considerando que a forma de administração (aspiração pulmonar) é extremamente nociva ao usuário e à saúde pública em geral, além de apresentar um efeito viciante mais acentuado.

Em razão da existência de uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

Na segunda etapa, ausente causas de aumento ou de diminuição da pena.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição da pena do art. 33, §4º da Lei de Drogas, uma vez que o réu não ostenta condenações criminais transitadas em julgado, bem como não há provas de que se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa. Ações penais em curso não podem servir para obstar a incidência do benefício, contudo, devem ser valoradas para aferir o quantum de diminuição.

Assim, reduzo a pena em 1/2 e estabeleço a pena definitiva em 3 anos e 20 dias de reclusão.

Fixo o regime inicial aberto.

A pena de multa, por simetria, fica estabelecida em 305 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de forma que aplico a prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 4 salários mínimos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu

JOÃO VÍTOR DOS SANTOS DA SILVA como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 305 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 4 salários mínimos.

Defiro ao réu o direito de apelar em liberdade.

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório do Distribuidor, ao IIRGD (NSCGH, arts. 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGH, art. 398), expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Tupã, 01 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA